

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2258/2538

บริษัท ซีไลน์ เอส.เอ. จำกัด
นาย สัมฤทธิ์ ฉัตรโชติธรรม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 22 วรรคสี่ (1), มาตรา 41 (1)

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา22วรรคสี่(1)เป็นการวินิจฉัยข้อพิพาทของโจทก์
และจำเลยในชั้นแรกเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่ามีลักษณะเหมือนหรือ
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่แต่ตามสภาพแห่ง
ข้อหาที่โจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่า
จำเลยผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยอันเป็นการใช้สิทธิที่โจทก์ได้รับการคุ้มครองตามพระ
ราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)เป็นคนละกรณีกับคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่กล่าวข้างต้นการฟ้องคดีของโจทก์จึงมิได้
เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง โจทก์เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "CELINE"มาก่อนโดยจดทะเบียนไว้ที่ประเทศ
ฝรั่งเศสใช้กับสินค้าของโจทก์ตั้งแต่พ.ศ.2506และประเทศอื่นๆเกือบทั่วโลกตั้งแต่
พ.ศ.2517สินค้าของโจทก์มีจำหน่ายแพร่หลายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆใน
ประเทศไทยการที่จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า
"CELINE" อยู่ใต้รูปนกยูงเกาะตัว "C" เมื่อพ.ศ.2523โดยอักษรโรมันคำว่า

"CE'LINE" เหมือนหรือคล้ายกับอักษรโรมันคำว่า "CELINE" ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของ และใช้เป็นเครื่องหมายการค้ามาก่อนจำเลยจึงต้องถือว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "CELINE" หรือ "CE'LINE" ดีกว่าจำเลย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า "CELINE" หรือ "CE'LINE" อ่าน ว่า "ซีไลน์" หรือ "ซีลิน" ดีกว่า จำเลย ให้ จำเลย ถอน คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำขอ เลขที่ 112325 ทะเบียน เลขที่ 76092 ภายใน 1 เดือน นับแต่วัน พิพากษา หาก จำเลย ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดงเจตนา ของ จำเลย ห้าม จำเลย ใช้ และ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าอักษร โรมัน คำ ว่า "CELINE" หรือ "CE'LINE" อีก ต่อไป ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 50,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จำเลยจะ เลิก ใช้ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว

จำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ขอให้ ยกฟ้อง โจทก์ และ ให้ โจทก์ ถอนคำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำขอ เลขที่ 194179 หาก โจทก์ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ โจทก์ให้ โจทก์ ชำระ ค่าเสียหาย แก่ จำเลย เดือน ละ 100,000 บาท นับแต่ วันฟ้องจนกว่า โจทก์ จะ ถอน คำขอ จด ทะเบียน ห้าม โจทก์ ใช้ และ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า "CELINE" หรือ "CE'LINE" อีก ต่อไป

โจทก์ ให้การ แก่ฟ้อง แย้ง ขอให้ ยกฟ้อง แย้ง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า อักษรโรมัน คำ ว่า "CELINE" หรือ "CE'LINE" ดีกว่า จำเลย ให้ เพิกถอน เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า "CE'LINE" อ่าน ว่า "ซีลิน" ตาม คำขอ เลขที่ 112325 ทะเบียน เลขที่ 76092 ออกจาก ทะเบียน เครื่องหมายการค้า และ ให้ จำเลย ถอน คำขอ จด ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตาม คำขอดังกล่าว ออกจาก ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ต่อ กอง สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หาก ไม่ปฏิบัติตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย ให้ยก ฟ้องแย้งของ จำเลย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตามฎีกา จำเลย ข้อ แรก ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง หรือไม่ จำเลย ฎีกา ว่าโจทก์ มิได้ ใช้ สิทธิ อุทธรณ์ คำวินิจฉัย ของ นายทะเบียน หรือ มิได้ นำ คดีฟ้องร้อง ต่อ ศาล คำวินิจฉัย ของ นายทะเบียน จึง ถึงที่สุด และ ฟังข้อเท็จจริง ได้ ตาม คำวินิจฉัย นั้น ว่า จำเลย มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "CE'LINE" และ รูป นกยูง เกาะ ตัวอักษร "C" ดีกว่า โจทก์ สิทธิ ใน การ นำ อักษร คำ ว่า "CELINE" มา ขอ จดทะเบียน เป็น เครื่องหมาย การค้า ของ โจทก์ หหมด ไป แล้ว ตั้งแต่ นายทะเบียน วินิจฉัย คำ คัดค้าน ของ โจทก์ตาม เอกสาร หมายเลข 51 โจทก์ ฟ้องคดี นี้ เป็น การ ใช้ สิทธิ ทาง ศาล โดยไม่สุจริต โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง ข้อเท็จจริง ที่ ทั้ง สอง ฝ่าย นำสืบ รับ กัน ฟัง เป็น ยุติ ได้ว่า ใน ชั้น แรก เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2523จำเลย ได้ ยื่น ขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า "CE'LINE" อยู่ ได้ รูป

นกยูง เกาะ ตัวอักษร "C" ตาม คำขอ เลขที่ 112325 สำหรับ สินค้า จำพวก ที่ 38 ก่อน ต่อมา โจทก์ จึง ได้ ยื่น ขอดจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า "CELINE PARIS" อยู่ ใต้ รูป คนขับ รถม้า ตาม คำขอ เลขที่ 114092 และ ได้ ยื่น คำคัดค้านการ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เมื่อ วันที่ 16

กุมภาพันธ์ 2524 ตาม สำเนา คำคัดค้าน การ ขอ จดทะเบียน เอกสาร หมายเลข 26 โดย อ้างว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "CELINE" ซึ่ง ได้ จดทะเบียน ไว้ ใน ต่างประเทศ หลาย ประเทศ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า ได้ วินิจฉัย ว่า ทั้ง สอง ฝ่าย ไม่ได้ นำ หลักฐาน มา แสดง ว่า ฝ่ายใดเป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า อัน แท้จริง กรณี เข้า ข้อสันนิษฐานตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 17 ว่า ผู้ขอจดทะเบียน ก่อน มีสิทธิ ดีกว่า ให้ยก คำคัดค้าน ของ โจทก์ และ รับ จดทะเบียนให้ จำเลย แต่ ทั้งนี้ ให้ รอ ไว้ 90 วัน นับแต่ วันที่ ได้รับ สำเนาคำวินิจฉัย ตาม มาตรา 22 วรรคสี่ ตาม สำเนา คำวินิจฉัย ของ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เอกสาร หมายเลข 51 โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ที่ ได้ จดทะเบียน ไว้แล้ว จน ถึง นับ ได้ว่า เป็น การ ลวง สาธารณชน ไม่ชอบ ที่ จะ รับ จดทะเบียนตาม มาตรา 16 จึง วินิจฉัย ยื่น ตาม คำ ปฏิเสธ ของ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตาม สำเนา คำวินิจฉัย อุทธรณ์ เอกสาร หมายเลข 7 เห็นว่าคำวินิจฉัย ของ คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 22 วรรคสี่ (1) ดัง ปรากฏ ในเอกสาร หมายเลข 7 เป็น การ วินิจฉัย ข้อพิพาท ของ โจทก์ และ จำเลย ในชั้น แรก เกี่ยวกับ เรื่อง เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ที่ ยื่น ขอ จดทะเบียนว่า มี ลักษณะ เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ที่ ได้จดทะเบียน ไว้ แล้ว หรือไม่ ซึ่ง คำวินิจฉัย ดังกล่าว โจทก์ จะ นำ เรื่องเดียว กัน นั้น มา ฟ้อง ต่อ ศาล อีก ไม่ได้ ตาม

บท กฎหมาย ดังกล่าว ข้างต้น แต่ในคดี นี้ โจทก์ อ้าง มา ใน คำฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น ผู้ผลิต สินค้า ประเภท รองเท้ากระเป๋ా หนึ่ง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ ได้ คิด ประดิษฐ์ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า "CELINE" อ่าน ว่า "ซีลิน" หรือ "ซีไลน์" ใช้ กับ สินค้า ของ โจทก์ และ โจทก์ ได้ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ดัง กล่าวไว้ ที่ ประเทศ ต่าง ๆ เกือบ ทัว โลก มา หลาย ปี แล้ว ต่อมา โจทก์ ได้ ขอจด ทะเบียน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ต่อ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าแต่ นาย ทะเบียน ปฏิเสธ อ้างว่า เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้าของ จำเลย ซึ่ง นายทะเบียน รับ จดทะเบียน ไว้ แล้ว จำเลย กระทำการ โดยไม่สุจริต ขอให้ ศาล สั่ง เพิกถอน การ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่พิพาท ของ จำเลย เห็น ได้ว่า ตาม สภาพแห่งข้อหา ของ โจทก์ คดี นี้เป็น เรื่อง ที่ โจทก์ อ้างว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ดีกว่าจำเลย ผู้ที่ ได้ จดทะเบียน ไว้ แล้ว จึง ขอให้ ศาล สั่ง เพิก ถอน การ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของ จำเลย อันเป็น การ ใช้ สิทธิ ตาม ที่ โจทก์ ได้รับความคุ้มครอง ดัง ที่ บัญญัติ ไว้ ใน พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) อันเป็น บท กฎหมาย ที่ ใช้ บังคับ อยู่ ใน ขณะที่ โจทก์ ถูก โต้แย้ง สิทธิ ซึ่ง เป็น คน ละ กรณี กับ คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า ที่ วินิจฉัย ว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ ที่ ขอ จดทะเบียน เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลยที่ จดทะเบียน ไว้ แล้ว การ ฟ้องคดี ของ โจทก์ หาใช่ การ ใช้ สิทธิ โดยไม่สุจริต ดัง ที่ จำเลย ฎีกา ไม่ โจทก์ จึง มีอำนาจ ฟ้อง ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหา ต่อไป มี ว่า โจทก์ หรือ จำเลย มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้าอักษร โรมัน คำ ว่า "CELINE" หรือ "CE'LINE" อ่าน ว่า "ซีไลน์" หรือ "ซีลิน" ดีกว่า กัน โจทก์ มี พยานเอกสาร และ พยานบุคคล มา สืบ ประกอบ ได้ความ ว่า โจทก์ จด ทะเบียน เป็น บริษัท จำกัด ที่ ประเทศ ฝรั่งเศส และ เป็น ผู้ผลิต จำหน่าย สินค้า ประเภท รองเท้า เครื่องแต่งกาย เครื่อง หนึ่งเครื่อง สำอาง สำหรับ บุรุษ และ สตรี

โดย ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า "CELINE" กับ สินค้า ของ โจทก์ ซึ่ง จดทะเบียน ไว้ ที่ ประเทศ ฝรั่งเศส ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 และ จดทะเบียน ไว้ ที่ สำนักงาน คຸ້ມຄອງ ຫຼັກຖານທາງປຶ້ດູຖູາ ຮ່ວມ ປະເທດ ແລະ ທີ່ ປະເທດ ດ່າງ ງູ່ອີກ ຫລາຍ ປະເທດ ຕາມ ຫຼັກຖານ ຮັບຮອງ ພ້ອມ ຕຳແປ ເອກສາ ຫມາຍ ຈ. 15 ຕື່ງ ຈ. 21 ຈຳເລຍ ໄດ້ ນຳສືບ ປຶ້ດູສະ ໃນ ຂໍ້ ນີ້ ແລະ ກຶກ ຮັບ ວ່າ ເປັນ ຕົວຈິງ ເພີ່ງ ດ່າງ ອ້າງ ວ່າ ໃຊ້ ຍັ້ນ ແກ່ ຈຳເລຍ ໄດ້ ເຫັນ ວ່າ ເອກສາ ຫມາຍ ຕຳ ທີ່ ຈຸດ ຫະ ເບີ ໄດ້ ໃນ ດ່າງ ປະເທດ ນັ້ນ ແມ່ ໄດ້ ມີ ຜົນ ບັງ ຕັບ ໃນ ປະເທດ ຫຼາຍ ດ່າງ ເປັນ ຂໍ້ ຕົວ ຈິງ ທີ່ ຈະ ໃຊ້ ພັ່ງ ຕື່ງ ສິ ທິ ແຫ່ງ ການ ເປັນ ຈຳ ຫລັກ ແລະ ການ ໃຊ້ ເອກສາ ຫມາຍ ຕຳ ນັ້ນ ໄດ້ ຕາມ ນັ້ນ ຕຳ ພິ ພາ ກຳ ສາ ລຶກ ທີ່ 1771/2499 ຮ່ວມ ນາຍ ເລີ່ຍ ສັດ ສີ ຫລັກ ນາຍ ກິມ ແອ່ລີ ຈຳເລຍ ທີ່ ຈຳເລຍ ຍື່ນ ຂໍ ຈຸດ ຫະ ເບີ ເອກສາ ຫມາຍ ຕຳ ອັກ ສະ ຣົມ ຕຳ ວ່າ "CE'LINE" ປະ ກອບ ຮູ ປ ນ ກຸ່ງ ເກ ຕຳ ວັ ຕຳ ອັກ ສະ "C" ຕາມ ຕຳ ຂໍ ເລ ຫທີ່ 11235 ຫະ ເບີ ໄດ້ ເລ ຫທີ່ 76092 ສຳ ຫລັບ ສິ ຕຳ ຈຳ ພວ ທີ່ 38 ເມື່ ປ. ສ. 2523 ໂດຍ ນຳ ສືບ ວ່າ ປິດ ຈຳເລຍ ເປັນ ຜູ້ ຕິດ ປະ ດິ ສຸ ຈຸ ເອກສາ ຫມາຍ ຕຳ ດັ່ງ ກ່າ ແວ ໂດຍ ນຳ ມາ ຈາ ຕ ແ່ ຫລື ສື່ ສຸ ກ ຂອງ ປິດ ຈຳເລຍ ໃນ ກຳ ສາ ຈີນ ວ່າ ສີ ລີນ ສິ່ງ ແປ ວ່າ ຈອມ ຫັ ພ ໂດຍ ນາຍ ອລ ກ ກຸ ຣ ຮຸ່ງ ຮົງ ຈົນ ຈຸ ຕິ ກຸ ລ ພຸ ນ ຈຳເລຍ ຜູ້ ແປ ກຳ ສາ ຈີນ ມາ ເປີ ຕ ຫມາຍ ຮັບ ຮອງ ນັ້ນ ແມ່ ຈະ ຮັບ ພັ່ງ ວ່າ ຕຳ ວ່າ "ສີ ລີນ" ໃນ ກຳ ສາ ຈີນ ແປ ວ່າ ຈອມ ຫັ ພ ແຕ່ ຂໍ ທີ່ ຈຳເລຍ ນຳ ສືບ ວ່າ ປິດ ຈຳເລຍ ຕິດ ປະ ດິ ສຸ ຈຸ ເອກສາ ຫມາຍ ຕຳ ຕຳ ວ່າ "CE'LINE" ສິ່ງ ຕັ້ງ ຕື່ງ ມີ ເພີ່ງ ຕັ້ງ ຈຳເລຍ ເປີ ຕ ຫມາຍ ເພີ່ງ ປາ ຕ ຕື່ງ ແລະ ໄດ້ ປະ ກາ ກຸ ວ່າ ເຕ ຕ ປິດ ຈຳເລຍ ຈິ່ງ ໄດ້ ໃຊ້ ຕຳ ທີ່ ເປັນ ກຳ ສາ ຈີນ ເປັນ ເອກສາ ຫມາຍ ຕຳ ຂໍ ນຳ ສືບ ດັ່ງ ກ່າ ແວ ຂອງ ຈຳເລຍ ຍັງ ໄດ້ ມີ ນຳ ຫຼັກ ໃຫ້ ຮັບ ພັ່ງ ໄດ້ ເມື່ ຂໍ ຕົວ ຈິງ ພັ່ງ ໄດ້ ວ່າ ຫລັກ ເປັນ ຈຳ ຫລັກ ເອກສາ ຫມາຍ ຕຳ ອັກ ສະ ຣົມ ຕຳ ວ່າ "CELINE" ມາ ກ່ອນ ໂດຍ ຈຸດ ຫະ ເບີ ໄດ້ ໃນ ປະເທດ ຝຣັ່ງ ແລະ ໃຊ້ ກັບ ສິ ຕຳ ຂອງ ຫລັກ ດັ່ງ ຕັ້ງ ຕັ້ງ ປ. ສ. 2506 ແລະ ປະເທດ ອື່ນ ງ ເກືອບ ຫລັກ ຂອງ ຫລັກ ດັ່ງ ຕັ້ງ ຕັ້ງ ປ. ສ. 2517 ສິ ຕຳ ຂອງ ຫລັກ ມີ ຈຳ ຫລັກ ພະ ຫລາຍ ຕາມ ຫຼັກ ສະ ຫລັກ ສິ ຕຳ ດ່າງ ງ ໃນ ປະເທດ ຫຼາຍ ຕາມ ບາ ສິ ຕຳ

เอกสาร หมายเลข 22 และ เอกสาร เกี่ยวกับการ โฆษณา สินค้า ของ โจทก์ หมายเลข จ. 23 จ. 25 จ. 27 และ จ. 28 การ ที่ จำเลย ได้ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า "CE'LINE" อยู่ ได้ รูป นกยูง เกาะ ตัว "C" เมื่อ พ.ศ. 2523 โดย อักษร โรมัน คำ ว่า "CE'LINE" เหมือน หรือ คล้าย กับ อักษร โรมัน คำ ว่า "CELINE" ซึ่ง โจทก์ เป็น เจ้าของ และ ใช้ เป็น เครื่องหมายการค้า มา ก่อน จำเลย จึง ต้อง ถือว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า "CELINE" หรือ "CE'LINE" ดีกว่า จำเลย คำพิพากษา ศาลล่าง ทั้ง สอง ชอบแล้ว ฎีกา จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมาน เวทวินิจ-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ